

한전KDN(주) 상임감사 개 선 요 구

제 목 계약상대자의 양도·양수에 관한 절차 개선

소 관 부 서 <<<<사업처, >>>>처

조 치 부 서 >>>>처(♠♠팀)

구 분 계약관리

내 용

<<<<사업처 ♠♠♠♠기술팀은 「0000년 ITRM 운영관리 인력지원」과 관련하여 발주계약을 통하여 (주)♣♣♣♣♣♣♣♣와 인력지원 계약('XX.XX.XX.)을 체결하였으나, 계약상대자인 (주)♣♣♣♣♣♣♣♣의 사업 양도로 인하여 'XX.XX.XX. (주)●●●●●●●●으로 계약상대자가 변경되었다.

「근로자 파견 기본계약서」 제23조(양도금지)에 따라 낙찰된 인력파견 업체는 발주자의 동의 없이 계약상의 권리와 의무를 타인에게 양도 또는 저당할 수 없다.

그러나 ♠♠♠♠기술팀은 「2019년 ITRM 운영관리 인력지원」과 관련하여 계약상대자인 (주)♣♣♣♣♣♣♣♣로부터 'XX.XX.XX. (주)●●●●●●●●으로 사업을 양도한다는 공문을 접수 후 별도의 검토 절차 없이 ♠♠팀에 알림문서로 계약상대자 변경 요청을 하였고, ♠♠팀에서도 'XX.XX.XX. 양수 회사에 대한 부정당업체 여부만을 확인하고 'XX.XX.XX. 사내정보시스템 작업의뢰서를 통해 계약상대자 정보만 변경하였다.

발주계약 규정에는 계약상대자의 계약상 권리와 의무의 양도·양수에 대한 세부 절차 등이 없고, 계약상대자를 변경할 수 있는 시스템도 구축되어 있지 않다.

이로 인해 양수 업체의 기본적인 평가(경영상태 등)가 이루어지지 않고 계약이 양도·양수될 경우 부적격한 업체가 참여하여 사업에 차질이 생길 우려가 있으며, 계약상대자 변경 시에도 ◆◆◆◆팀에서 계약상대자 정보만을 변경하고 있어 계약 변경에 대한 이력이 관리되지 않고 있다.

따라서 계약상대자의 계약상 권리와 의무의 양도·양수와 관련된 검토 및 승인 절차를 마련하여 양수 받은 업체에 대해 적격여부를 심사하여 승인할 수 있도록 하고, 계약상대자 변경과 관련하여 시스템으로 변경계약 체결하고 이력을 관리 할 수 있도록 시스템을 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견

♠♠팀에서는 계약상대자의 사업 양도 시 사내정보시스템 작업의뢰서로 계약상대자의 정보만 변경하고 변경계약 이력을 관리되고 있지 않아 이번 감사 이후 관련 시스템을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▷▷▷▷처장은 계약상대자의 계약 양도·양수와 관련하여 명확한 승인 절차 규정 및 계약시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)